

N. R.G. 1980/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile

nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Domenico BONARETTI	Presidente
Dott. Rossella MILONE	Consigliere
Dott. Beatrice SICCARDI	Consigliere rel

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **1980/2022** promossa in grado d'appello

DA

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), elettivamente domiciliato in VIA S.G. BOSCO, 7
20831 SEREGNO presso lo studio dell'avv. GRASSO DOMENICO VALTER, che lo rappresenta e
difende come da delega in atti.

APPELLANTE

CONTRO

CP_1 (C.F. C.F._2 , elettivamente domiciliata in VIALE BEATRICE D'ESTE 10 20100 MILANO presso lo studio dell'avv. SERGIO PASQUALE, che la rappresenta e difende come da delega in atti.

APPELLATA

Avente ad oggetto: Mutuo

Sulle seguenti conclusioni

Per Parte_1

Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, in riforma totale della sentenza appellata, statuire e dichiarare:

IN VIA PRELIMINARE:

- confermare la sospensione della provvisoria esecutorietà del punto 2) della sentenza appellata – Sent n. 709/2022, Tribunale di Monza - come da provvedimento di questa Corte di Appello, depositato il 14.02.2022.

- confermare il sequestro conservativo nei confronti della sig.ra CP_1 , come disposto nell'Ordinanza n. 1803/2019, del 19.03.2019, quest'ultima non revocata dal Giudice di primo grado (all. 5), in quanto l'odierno appellante ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, per tutti i motivi di cui in atti,

in alternativa

- ordinare alla signora CP_1 di (i) depositare idonea cauzione a garanzia del proprio debito oppure (ii) di ottenere una fideiussione bancaria e/o assicurativa in favore del signor Pt_1 [...] rilasciata a prima richiesta e per l'intera durata del presente procedimento.

NEL MERITO:

- dichiarare l'illegittimità della sentenza impugnata, per insufficienza della motivazione e per l'effetto si chiede una "revisio prioris instantiae" della Sentenza impugnata e per l'effetto:

- accertato e dichiarato che il signor Pt_1 versava, nell'interesse della signora CP_1 la somma totale di € 40.994,22, per tutti i motivi di cui in atti di causa;

- accertato e dichiarato che l'odierna convenuta non ha restituito al signor Pt_1 neanche in minima parte, la predetta somma di € 40.994,22, nonostante si fosse impegnata alla restituzione della stessa somma;

- condannare la signora CP_1 alla restituzione in favore dell'odierno attore della somma di € 40.994,22, oltre interessi legali calcolati dal giorno 14.05.09 sino al 24.04.18, pari ad € 4.514.13, per un totale di € 45.508,35, oltre gli ulteriori interessi legali dal 25.04.2018 al saldo, oltre rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo saldo.

In ogni caso, con vittoria dei compensi, spese, anticipazioni, IVA e CPA, di cui si chiede sin d'ora la distrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c. di entrambi i gradi di giudizio ed anche quello del procedimento di sequestro conservativo.

IN VIA ISTRUTTORIA:

La scrivente difesa chiede che vengano ammesse le prove per testi escluse con ordinanza del 18.02.2020 sui capitoli di seguito riportati:

*Sui capitoli che seguono la signora [Testimone_1] all'epoca dei fatti moglie del signor [Pt_1]
[...]*

1) Vero che tra la fine del 2006 e l'inizio del 2007, la signora [CP_1] contraeva un debito di circa Euro 40.000,00 nei confronti della signora [Parte_2] ?

2) Vero che, nelle circostanze di tempo di cui al capitolo precedente, la signora [CP_1] era impossibilitata a ripianare il debito contratto nei riguardi della signora [Parte_2] ?

3) Vero che, come conseguenza della suddetta impossibilità, la signora [Parte_2], nel corso del 2007, procedeva con il pignoramento dell'immobile di proprietà della signora [CP_1] sito in Desio (MB), Via dei Boschi n. 57?

4) Vero che, sempre nel corso del 2007, a seguito del suddetto pignoramento immobiliare, la signora [Parte_2] iscriveva una procedura esecutiva nei confronti della signora [CP_1] avanti il Tribunale di Monza?

5) Vero che nel corso della procedura esecutiva immobiliare iscritta nell'anno 2007 avanti il Tribunale di Monza nei confronti della signora [CP_1] e precisamente nel mese di aprile del 2009, il signor [Parte_1] le riferiva che quest'ultima gli aveva chiesto un prestito di Euro 40.000,04, per estinguere la suddetta procedura esecutiva, ed evitare così la vendita all'asta dell'immobile sito in Desio, Via dei Boschi n. 57?

6) Vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo precedente, il signor [Pt_1] [...] le specificava che si trattava di un prestito di denaro che la cognata [CP_1] si impegnava a restituire il prima possibile?

7) Vero che, durante una cena in famiglia, avvenuta poche settimane dopo la rivelazione che le aveva confidato il signor [Parte_1] circa la richiesta di prestito avanzata dalla signora [CP_1] lei chiedeva a quest'ultima la veridicità di quanto saputo e la [CP_1] le confermava che aveva chiesto al cognato un prestito di circa Euro 40.000,00 che la stessa si impegnava a restituire il prima possibile?

8) Vero che, nel maggio e nel giugno del 2009, il signor [Parte_1] prestava alla cognata la somma totale di Euro 40.000,04 (come da Doc. nn. 1 e 2 DEL FASCICOLO DI 1° GRADO che si rammostrano al teste)?

9) Vero che, a seguito dell'estinzione della procedura esecutiva immobiliare incardinata avanti il Tribunale di Monza, il signor [Parte_1] elargiva, su richiesta della cognata, un ulteriore prestito in favore della signora [CP_1] pagando le spese legali sostenute dagli avvocati di quest'ultima (come da Doc. n. 1 DEL FASCICOLO DI 1° GRADO che si rammostra al teste)?

10) Vero che, a partire dalla metà dell'anno 2010, il signor [Parte_1] si lamentava con lei di non aver ancora ricevuto dalla cognata, neanche in minima parte, la restituzione del denaro prestato?

11) Vero che, nell'ottobre del 2010, in occasione di un'uscita avvenuta tra lei, il signor [Pt_1] [...] e la signora [CP_1] lei sentiva quest'ultima rivolgersi al cognato, promettendogli che nel giro di due settimane avrebbe iniziato a restituirgli quanto precedentemente prestatole?

12) Vero che, trascorso inutilmente un altro mese, nel novembre del 2010, il signor [Parte_1] le confidava che avrebbe atteso sino alla fine dell'anno, ma che se non avesse ricevuto nulla dalla signora [CP_1] si sarebbe rivolto ad un legale?

- 13) Vero che, a distanza di quasi due anni dall'avvenuto prestito di denaro in favore della signora CP_1 e precisamente nel mese di febbraio 2011, il signor Parte_1 nulla avendo ricevuto dalla cognata, si rivolgeva al proprio legale per recuperare il denaro prestato?
- 14) Vero che, nonostante l'intervento del legale, la signora CP_1 nulla restituiva al cognato?
- 15) Vero che, nell'ottobre del 2011, in occasione del suo compleanno, la signora CP_1 le riferiva che a partire dal gennaio del 2012 avrebbe iniziato a restituire al cognato il denaro che quest'ultimo le aveva prestato?
- 16) Vero che, nonostante la promessa di cui al capitolo precedente, il signor Parte_1 nulla riceveva dalla cognata?
- 17) Vero che, dopo la fine del matrimonio tra la signora CP_1 ed il marito Controparte_2 il signor Parte_1 le riferiva che si sarebbe nuovamente rivolto al legale per richiedere la restituzione del denaro prestato alla cognata?
- 18) Vero che, per tutta la durata del suo matrimonio con il signor Parte_1 il signor Controparte_2 nulla vi prestava in termini di denaro?
- Sui capitoli che seguono il signor Parte_3 :
- 19) Vero che nel mese di aprile 2009 il signor Parte_1 le confidava che la cognata CP_1 [...] li aveva chiesto un prestito di denaro di circa Euro 40.000,00?
- 20) Vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo precedente, il signor Pt_1 [...] le riferiva che la signora CP_1 si era già impegnata a restituirgli la somma di denaro richiesta?
- 21) Vero che, sempre nelle circostanze di cui ai capitoli precedenti, il signor Parte_1 le riferiva che non avrebbe posto limiti di tempo alla signora CP_1 per la restituzione del denaro, in virtù del rapporto familiare che lo legava alla stessa?
- 22) Vero che nei mesi di maggio e di giugno 2009, il signor Parte_1 prestava alla signora CP_1 la somma totale di Euro 40.994,22 (come da Doc. nn. 1 e 2 DEL FASCICOLO DI 1° GRADO che si rammostrano al teste)?
- 23) Vero che nel mese di marzo 2011 il signor Parte_1 le confidava che si era rivolto al suo legale per recuperare i soldi prestati alla cognata e mai restituiti?
- 24) Vero che nel mese di novembre 2011 il signor Parte_1 le riferiva che la cognata CP_1 [...] i era impegnata a restituirgli i soldi prestati a partire dal mese di gennaio 2012?
- 25) Vero che nel mese di maggio 2012 il signor Parte_1 e riferiva che la signora CP_1 non gli aveva ancora restituito alcuna somma di denaro?
- 26) Vero che nel mese di novembre 2017 il signor Parte_1 le confidava che il la signora CP_1 ed il di lui fratello Controparte_2 si erano separati?
- 27) Vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo precedente, il signor Pt_1 [...] le riferiva che si sarebbe nuovamente rivolta al suo legale per recuperare il denaro prestato alla signora CP_1
- 28) Vero che nel mese di febbraio 2018 il signor Parte_1 le riferiva che nelle settimane precedenti aveva avuto una forte discussione con la signora CP_1 dovuta al fatto che quest'ultima non manteneva le promesse di restituzione del denaro fatte nel corso di tutti gli anni addietro?
- Sui capitoli che seguono interrogatorio formale della signora CP_1
- 29) Vero che nel mese di aprile del 2009, lei richiedeva al signor Parte_1 il prestito di una somma di denaro di circa Euro 40.000,00, per estinguere la procedura esecutiva immobiliare sorta a suo carico avanti il Tribunale di Monza?

30) Vero che nei mesi di maggio e giugno 2009, il signor Parte_1 le prestava la somma di Euro 40.000,04 (come da Doc. nn. 1 e 2 DEL FASCICOLO DI 1° GRADO che si rammostrano al teste)?

31) Vero che, a seguito dell'estinzione della procedura esecutiva immobiliare avanti il Tribunale di Monza, lei chiedeva un nuovo prestito a suo cognato per il pagamento delle spese legali sostenute dai suoi avvocati?

32) Vero che il giorno 10 giugno 2009 il signor Parte_1 pagava le spese legali allo studio legale "Natale Tulli CP_3 che l'aveva assistita per la procedura esecutiva immobiliare a suo carico (come da Doc. n. 1 DEL FASCICOLO DI 1° GRADO che si rammostra al teste)?

33) Vero che, prima di ricevere il prestito delle somme di denaro da parte di suo cognato, lei si impegnavo a restituire l'intera somma al signor Parte_1 appena le sarebbe stato possibile?

SI INDICA A TESTE:

- Testimone_1 residente in Muggiò, Via Monte Grappa n. 16/A;
- Parte_3, residente in Desio (MB), Via Monte Bianco n. 54;

Per CP_1

"Ogni avversa istanza, eccezione e richiesta reietta, in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della sig. CP_1 nella presente vicenda processuale";

"In via subordinata, rigettare l'appello proposto avverso la sentenza n. 709/22, resa dal Tribunale di Monza, Controparte_4, in data 25.03.2022, definitiva del procedimento civile n.r.g. 4886/18, siccome infondato, in fatto e diritto, e non provato e, per l'effetto, confermare il provvedimento gravato in ogni sua parte";

"Condannare, in ogni caso, parte appellante al pagamento di spese e compensi di causa del presente grado di giudizio, oltre rimb. forf. spese ed oneri dovuti come per legge, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario per fattone anticipo";

"Munirsi l'emananda sentenza di clausola di provvisoria esecuzione come per Legge".

Ci si oppone, in questa sede processuale, all'ammissione delle richieste istruttorie formulate dalla controparte in primo grado, non ammesse dal Giudice di prime cure e oggi riproposte in sede di appello, in quanto inconferenti, inammissibili, irrilevanti e vertenti su capitoli di prova non riferibili da testimoni.

In estremo subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo in parte, delle relative istanze si chiede essere ammessi alla prova contraria sugli stessi capi e con i testi indicati da parte appellante.

Si reiterano, altresì, tutte le istanze istruttorie formulate dalla difesa della sig. CP_1 nel corso del giudizio di primo grado nelle memorie ex art. 183, VI c., c.p.c.- 2 termine, non ammesse e da intendersi qui per integralmente trascritte e ripetute."

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

I. Il giudizio di primo grado.

I.a. Con atto di citazione ritualmente notificato, *Parte_1* conveniva in giudizio [...] *CP_1* dinanzi al Tribunale di Monza domandandone la condanna alla restituzione dell'importo di € 40.994,22, maggiorato di interessi compensativi del ritardo, a suo dire oggetto di un mutuo infruttifero a suo tempo erogato per consentire alla stessa *CP_1* di evitare la vendita all'asta di una casa di sua esclusiva proprietà, nonché di pagare la parcella del legale che l'aveva assistita in quella procedura. Segnatamente, il *Pt_1* deduceva di aver provveduto a versare direttamente alla procedura esecutiva immobiliare € 40.004,00 nonché di aver saldato la parcella del legale per € 990,22.

I.b. Si costituiva *CP_1* eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva per non aver ella mai richiesto alcun prestito al cognato *Parte_1*. Produceva a sostegno una dichiarazione manoscritta proveniente dall'ex marito *Controparte_2* fratello dell'attore, dalla quale era possibile ricavare che la richiesta di versare la somma di € 30.000,00 in favore della procedura (procedura *solo formalmente riferibile alla CP_1* era stata rivolta all'attore dal fratello *CP_2* , ed in ogni caso non si era trattato di un "vero prestito" poiché precedentemente quest'ultimo aveva corrisposto al *Parte_1* la provvista per l'effettuato versamento.

In ogni caso, la convenuta deduceva che la pretesa dell'attore fosse infondata, poiché il semplice dato di fatto di aver provveduto ad estinguere un debito altrui non valeva ad attribuirgli automaticamente titolo per agire nei confronti del debitore, e, sotto altro profilo, egli avrebbe dovuto provare, sostenendo la conclusione orale di un contratto di mutuo, che la convenuta avesse assunto l'obbligazione restitutoria. La dazione di una somma di denaro, infatti, poteva trovare la propria giustificazione in varie cause. Stupiva, a detta della convenuta, che l'attore non avesse preteso né un impegno scritto, né una garanzia per la restituzione della cospicua somma di denaro asseritamente mutuata, vieppiù poiché si evinceva dalle difese avversarie come non fosse stato neppure pattuito un termine per quella restituzione, né il tutto poteva trovare spiegazione nel legame parentale o, in generale, in un rapporto fiduciario esistente tra le parti,

atteso che al contrario risultava che i legami tra la convenuta e il nucleo familiare del cognato non fossero saldi. Concludeva affermando: *“Probabilmente le somme versate dall’attore in favore della procedura esecutiva immobiliare promossa ai danni della Sig.ra CP_1 costituiscono la restituzione delle somme a sua volta mutuategli dal fratello CP_2 ; ma questa, come detto, è un’altra storia per la quale la convenuta non accetta, peraltro, alcun contraddittorio”*.

II. La sentenza di primo grado.

Nel corso del giudizio -accordato, peraltro, all’attore, sequestro conservativo in corso di causa sui beni della CP_1 veniva espletato l’interrogatorio formale di quest’ultima e venivano escusse quali testimoni la di lei madre, la di lei figlia e la di lei ex cognata ovvero ex moglie dell’attore.

All’esito il Tribunale di Monza respingeva la domanda di Parte_1 , condannandolo alle spese di lite.

Il primo giudice riteneva:

-che l’attore avesse documentalmente provato l’erogazione delle seguenti somme: € 30.000,00 mediante assegno circolare ed € 10.004,00 mediante bonifico sul conto della procedura esecutiva immobiliare n.888/07 Registro Esecuzioni del Tribunale di Monza (il bonifico riportava la causale *“acconto eseguito da CP_1 ”*); € 990,22 a favore dell’avvocato difensore della signora CP_1 ella procedura esecutiva.

-che, tuttavia, l’attore non avesse assolto l’onere a suo carico di provare l’esistenza di un mutuo o comunque dell’assunzione di un obbligo di restituzione.

Difatti il primo giudice, premesso che né l’interrogatorio formale della convenuta né l’escussione quale testimone della di lei madre avevano apportato alcun elemento di prova, ha ritenuto inattendibile la teste Tes_1 cognata della convenuta -la quale aveva riferito che l’ex marito le avrebbe riferito di aver effettuato un prestito alla CP_1 e che quest’ultima le avrebbe poi confermato di aver chiesto il prestito e di aver promesso la restituzione- in virtù dell’inconciliabilità fra il tenore delle sue dichiarazioni, principalmente sotto il profilo temporale degli avvenimenti, e quanto risultante dai documenti acquisiti.

Esaminata la documentazione bancaria che lo stesso attore aveva prodotto per provare la dazione delle somme, e quindi la sequenza dei movimenti di dare e avere in corrispondenza dei versamenti effettuati in favore della CP_1 nonché la documentazione reddituale dello stesso Parte_1 , che mostrava un reddito molto contenuto a dispetto dell’entità cospicua della

somma asseritamente data in prestito, il primo giudice poneva a sostegno del rigetto della domanda attorea la seguente argomentazione: *“Possibili cause della dazione possono essere, oltre al mutuo, mandato, delegazione, donazione, utile gestione o anche titolarità di un conto corrente di appoggio attraverso il quale terzi possano far transitare somme in entrata e in uscita. Pur non essendo necessario individuare una causa alternativa, essendo viceversa onere dell’attore dimostrare la causa di mutuo e il conseguente obbligo di restituzione, la verosimiglianza di cause diverse costituisce elemento di prova in senso contrario. Nel caso in esame appare verosimile se non anche probabile che la provvista non fosse in realtà fornita dal sig. Parte_1 bensì da suo fratello CP_2 .”* Il tutto dopo aver affermato che costituiva “fatto di cronaca” che CP_2 [...] osse stato condannato nel 2015 per associazione a delinquere di stampo mafioso.

III. L'appello.

III.1. La sentenza di primo grado è stata impugnata da Parte_1 , il quale ne ha domandato l'integrale riforma con la condanna dell'appellata al pagamento della somma di € 45.508,35 a titolo di restituzione del mutuo e di interessi, nonché la sua condanna alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio. L'appellante ha affidato il gravame a due motivi:

1) Illegittimità della sentenza per insufficiente motivazione.

La motivazione, peraltro caratterizzata da passaggi poco chiari con alcune ripetizioni ed altre parti mancanti o errate, risulterebbe fondata su fatti indiziari, sforniti di prova ed inoltre estranei al tema del processo, perché riguardanti i rapporti tra l'attore ed il fratello Annunziato o la capacità o meno dell'attore medesimo di disporre della somma prestata. La decisione risulterebbe perciò fondata su mere ed errate presunzioni, come il fatto che “*i denari*” sarebbero derivati da attività illecita, neppure dell'attore ma del fratello CP_2 . Solo sulla base di queste mere supposizioni il primo giudice avrebbe ritenuto inattendibile la prova, che l'attore aveva fornito, della sussistenza degli elementi costitutivi del contratto di mutuo, ovvero la dazione del denaro e l'obbligo di restituzione.

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 2729 c.c. e dell'art. 1813 c.c..

Il sig. Pt_1 aveva assolto al proprio onere di prova, circa l'esistenza del mutuo e circa l'obbligazione di restituzione assunta dalla mutuataria, attraverso la testimonianza della sig.ra Tes_1 , che il giudice erroneamente non aveva ritenuto attendibile travisando il senso delle

sue dichiarazioni e senza contare che la teste aveva riferito su fatti occorsi circa 12 anni prima. Al contempo, sempre errando, il primo giudice aveva invece ritenuto attendibile la dichiarazione manoscritta di *Controparte_2* (con la quale il medesimo affermava l'estraneità della ex moglie rispetto all'erogazione di somme alla procedura esecutiva immobiliare da parte dell'attore) e un "*documento palesemente falso*" prodotto dalla *CP_1* che avrebbe dovuto provare come il giorno della rivelazione alla *Tes_1* della richiesta di prestito con promessa di restituzione ella si trovasse invece per lavoro in Germania.

III. 2. Si è costituita l'appellata domandando il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata con vittoria delle spese del grado.

Preliminarmente ha disconosciuto *ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2712-2719 c.c., l'intera documentazione allegata da parte appellante al proprio fascicolo di parte, per quanto esibita in fotocopia priva del necessario visto di autenticità e/o conformità all'originale nonché perché redatta in assenza del contraddittorio e al di fuori dello schema processuale.*

Sempre preliminarmente e in rito ha eccepito la nullità ed inammissibilità della domanda avversaria *ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 156, 163 e 342 c.p.c..*

Ha resistito nel merito richiamando tutte le difese del primo grado, ritenendo incensurabile la decisione assunta dal Tribunale di Monza per come lucidamente articolata nei suoi passaggi motivazionali.

III. 3. La causa, già trattenuta in decisione all'udienza del 22.11.2023 con assegnazione alle parti di termini ordinari per il deposito degli atti difensivi conclusionali, in ragione della riassegnazione nelle more a diverso Consigliere relatore è stata rimessa sul ruolo, ed all'udienza del 27.03.2024 è stata trattenuta in decisione immediata, richiamatesi le parti alle conclusioni in precedenza precisate.

IV. Le osservazioni della Corte sui punti controversi.

IV.1 Preliminarmente all'esame dei motivi di gravame appare opportuno affrontare le questioni ovvero eccezioni preliminari dell'appellata, nell'ordine in cui la medesima le ha proposte, e premesso che le stesse risultano argomentate nella comparsa di costituzione ma non riprodotte nelle conclusioni.

Il disconoscimento della conformità all'originale "*ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2712-2719 c.c. [del] l'intera documentazione allegata da parte appellante al proprio fascicolo di parte*" è

palesemente tardivo, siccome effettuato per la prima volta in appello riguardo a documenti già prodotti in primo grado, quando avrebbe dovuto essere effettuato in quella sede nella prima difesa o subito dopo la produzione in giudizio dei documenti stessi. Esso è peraltro, così come effettuato, inammissibile e comunque inefficace per la genericità e l'onnicomprendività da cui è contraddistinto (*"l'intera documentazione allegata.."*): si rammenta che *in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive* (Cass. Civ. n. 15790/2016) per cui *il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale* (così Cass. n. 3227 del 2021; conf. Cass. nn. 25404, 24730, 22577, 20770, 19552 del 2020; 16557, 3540 del 2019; 27633 del 2018; 29993, 23902 del 2017).

Va poi disattesa l'eccezione di nullità *"della domanda"* ai sensi dei richiamati artt. 156 e 163 c.p.c. sulla scorta della pacifica giurisprudenza, citata del resto dalla stessa parte appellata, per la quale la nullità della citazione per mancanza o difetto di determinazione della domanda può essere dichiarata solo se il *petitum* sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto: ciò non è accaduto nel caso di specie, tant'è che la appellata, che tale eccezione neppure aveva proposto nel costituirsi in *primae curae*, si è dimostrata in grado di articolare puntualmente, in entrambi i gradi di giudizio, le proprie difese.

Infine va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.: non manca infatti del tutto, nell'atto introduttivo, l'articolazione di una critica ai diversi punti in cui si snoda la decisione impugnata, e ricorda il Collegio che *"l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi è legittimamente dichiarata solo allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più motivi sufficientemente identificati nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altri motivi, malamente formulati nel medesimo atto, legittima la declaratoria d'inammissibilità dell'appello per questi motivi soltanto e non dell'appello nella sua interezza"* (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15071 del 10/09/2012).

IV. 2. Venendo al merito della controversia, i due proposti motivi di gravame possono essere trattati congiuntamente e sono infondati.

La sentenza di primo grado non presenta, ad avviso del Collegio, il vizio di motivazione che l'appellante le attribuisce. E' pacifico orientamento della Cassazione quello per cui *l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ai sensi dell'art. 2697, comma 1°, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione. L'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'accipiens - ammessane la ricezione - non confermi anche il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa ma ne contesti la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova. Fermi tali principi, il ragionamento seguito dal Tribunale, esposto in modo chiaro, risulta corretto. Una volta premesso che l'interrogatorio formale della convenuta non aveva prodotto una confessione e che le assunte testimonianze della di lei madre e della di lei figlia non avevano apportato alcun concreto spunto probatorio -né questa parte della motivazione è stata specificamente censurata- il primo giudice ha così argomentato in ordine all'inattendibilità della testimonianza dell'ex moglie dell'appellante, **Testimone_1** : *"Il testimone **Testimone_1** non appare attendibile in quanto ha riferito di avere chiesto conferma del prestito alla signora **CP_1** "nell'aprile 2009" quando a tale data il prestito non era stato ancora effettuato (essendo i versamenti a maggio e giugno del 2009). L'impegno da parte della signora **CP_1** restituire i soldi non è contestualizzato (forse casa di una delle sorelle?)"*.*

Parte appellante censura questa motivazione, osservando come la teste abbia riferito che nell'aprile del 2009 **CP_5** le avrebbe detto di "avere chiesto" e non di "avere ottenuto" il prestito dal cognato **Pt_1**. Il giudice avrebbe dunque travisato il contenuto della deposizione.

Va riportato però interamente il brano di interesse dal verbale dell'udienza istruttoria del 27.04.2021: sul capitolo di prova così formulato *"Vero che, durante una cena in famiglia, avvenuta verso aprile 2009, la **CP_1** le confermava che aveva chiesto al cognato un prestito di circa Euro 40.000,00 che la stessa si impegnava a restituire il prima possibile?"* la teste **Tes_1** ha risposto

(sottolineatura aggiunta) “Confermo la circostanza. *Parte_1* era mio marito all'epoca. Siamo divorziati dall'aprile 2016. Ho battezzato mia figlia l'8 marzo 2009 e poco dopo *Pt_1* mi ha messo a conoscenza di avere prestato questi soldi. Nell'aprile 2009 ho avuto modo di chiedere direttamente alla signora *CP_1* conferma del prestito, mi pare di ricordare che l'occasione fosse quando ci eravamo trovati a casa di una delle sorelle, l' *CP_6* , ma è passato tanto tempo. Il sig. *Pt_1* ha una famiglia numerosa e i rapporti erano buoni. Ricordo però con certezza che la signora *CP_1* mi ha confermato che aveva chiesto a *Pt_1* questi soldi e che si era impegnata a restituirli.”.

Dunque, osserva la Corte, al netto della assoluta genericità del capitolo in ordine al contesto spazio-temporale in cui sarebbe avvenuta la “confessione” della mutuataria, l'inattendibilità della deposizione è evidente laddove la teste previamente afferma di aver appreso dal marito nel marzo del 2009 che questi *aveva effettuato* il prestito, circostanza smentita *per tabulas* in quanto i versamenti nell'interesse della *CP_1* sono avvenuti solo nei successivi mesi di maggio e di giugno.

La dichiarazione per cui il *Pt_1* avrebbe confidato all'ex moglie di avere effettuato il prestito nel marzo del 2009, se di per sé non probante per essere la testimonianza, sul punto, *de relato actoris*, si presta però inevitabilmente ad essere apprezzata come elemento di contraddizione rispetto alla successiva dichiarazione della *Tes_1* secondo cui la *CP_1* vrebbe affermato, nel mese di aprile, di aver quel prestito solo *richiesto*, e tanto più contraddittorio risulterebbe inoltre che nell'aprile 2009 la *CP_1* si fosse impegnata a restituire ciò che pacificamente non aveva ancora ricevuto.

L'appellante, quasi a giustificazione della fragilità della deposizione, rimarca che la teste è stata chiamata a pronunciarsi nel 2021 su fatti che sarebbero accaduti nel 2009, ma se questo può indurre a escludere il mendacio certamente non può indurre a ritenere attendibili dichiarazioni che palesemente difettano dei requisiti della chiarezza e dell'inequivocità.

Va pertanto confermata la valutazione del Tribunale circa l'inidoneità probatoria della testimonianza *Tes_1*

Quanto alle altre istanze di prova dichiarativa riproposte in sede di conclusioni, manca l'articolazione di uno specifico motivo di appello che censuri la mancata assunzione della prova in primo grado. Sul punto si richiama, *ex multis*, Cass. Civ. n. 18742/2016 per la quale «quando il giudice di primo grado non abbia ammesso una prova costituenda o non abbia esaminato una

prova documentale, la parte soccombente nel merito se ne deve dolere con apposito motivo di appello, nel quale deve dedurre e argomentare le ragioni dell'error in procedendo imputabile al primo giudice per la mancata ammissione e per l'omesso esame, e non può limitarsi semplicemente alla riposizione della istanza di ammissione della prova costituenda o di esame del documento. Ne consegue che avverso la sentenza di appello che non abbia ammesso la prova o esaminato il documento quella stessa parte non può dolersi con il ricorso per cassazione della violazione dell'art. 115 c.p.c. da parte del giudice d'appello, il quale legittimamente si è disinteressato e doveva disinteressarsi dell'istanza probatoria e del documento in mancanza di appello sul punto dell'omessa ammissione o dell'omesso esame da parte del primo giudice.».

Tutto ciò detto va rilevato come il Tribunale di Monza -dopo aver escluso, per le ragioni che si sono viste, che l'attore avesse assolto al proprio onere probatorio circa l'assunzione da parte della CP_1 all'obbligazione di restituzione- abbia proseguito il proprio ragionamento sul piano dell'assenza di prova della stessa causa di mutuo, ponendo in correlazione circostanze tali da rendere verosimile la verifica di un giro di denaro tra l'ex marito e l'ex cognato della medesima CP_1

L'appellante lamenta che il primo giudice, sul punto, abbia dato spazio a mere supposizioni ed effettuato autonome congetture. Osserva il Collegio che il primo giudice risulta invece aver sottoposto a vaglio la linea difensiva introdotta dalla convenuta sin dalla sua costituzione, incentrata proprio sull'assunto che le somme versate dall'attore gli fossero provenute dal fratello CP_2 (autore della dichiarazione manoscritta, prodotta in giudizio, di cui si è dato atto nelle premesse al paragrafo I.b). Su questa linea ha rilevato come, significativamente, in corrispondenza del bonifico per € 10.000,04 effettuato dall'odierno appellante in favore della procedura esecutiva immobiliare che riguardava la CP_1 dall'estratto conto esibito risultasse un previo versamento di contanti per € 10.000,00 (avvenuto lo stesso giorno), e come, in corrispondenza dell'emissione dell'assegno circolare per € 30.000,00 in favore della procedura medesima, risultassero, sempre in pari data, il versamento di € 5.000,00 in contanti e il versamento di un assegno circolare per € 25.000,00. L'ordine di esibizione dei suddetti assegni così come della distinta di versamento dei contanti, emesso ex art. 210 c.p.c., su istanza della CP_1 nei confronti della Banca dell'appellante, era rimasto senza esito. Ha quindi conclusivamente affermato, a sostegno del rigetto dell'attore domanda, che: *“Pur non essendo necessario individuare una causa alternativa, essendo viceversa onere dell'attore dimostrare la*

causa di mutuo e il conseguente obbligo di restituzione, la verosimiglianza di cause diverse costituisce elemento di prova in senso contrario.”.

Ebbene, aver dato rilevanza e motivato l'esistenza di una verosimile causa della dazione diversa dal mutuo non ha costituito un fuor d'opera, come pare sostenere l'appello, ma anzi ha soddisfatto quell'onere di cautela, nel rigettare la domanda del mutuante, cui la Cassazione richiama avvertendo che nel nostro ordinamento non sono ammessi trasferimenti di ricchezza ingiustificati (*“...ferma restando la necessità che il rigetto della domanda di restituzione sia argomentato con cautela, tenendo conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso, idonee a giustificare che una parte trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto dall'altra”*: così Cass. civ. Sez. III, 28 luglio 2014, n. 17050).

L'appello va dunque integralmente respinto.

V. Il regolamento delle spese.

Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del grado, che si liquidano (d'ufficio, in assenza del deposito di nota) secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, utilizzando i valori medi dello scaglione di riferimento (da € 26.001,00 ad € 52.000,00) per le tre fasi di studio, introduttiva, e decisionale, con distrazione in favore dell'avv. Pasquale Sergio che si è dichiarato antistatario.

Stante il pronunciato rigetto, sussistono, infine, le condizioni per dare atto dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o altrimenti assorbita, così dispone:

- 1) respinge l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n° 709/2022 del Tribunale di Monza, che per l'effetto conferma integralmente;
- 2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 6.946,00 oltre rimborso spese forfettario 15% ed Iva e Cpa se dovuti, con distrazione in favore dell'avv. Pasquale Sergio dichiaratosi antistatario;

- 3) dichiara che sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 27.03.2024

Il Consigliere est

Dott. Beatrice Siccardi

Il Presidente

Dott. Domenico Bonaretti